

Projeto de Lei Nº 434/2023
Deputado(a) Capitão Martim

Dispõe sobre a Política de Transparência da Operação, Manutenção e Medidas de Segurança das Barragens, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. (SEI 14373-0100/23-5)

Art. 1º Fica instituída a Política de Transparência da Operação, Manutenção e Medidas de Segurança das Barragens, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A Política de que trata o caput tem por objetivo monitorar as ações realizadas pelo órgão administrador, para o fim de assegurar a integridade operacional e estrutural das barragens, bem como a consequente proteção às comunidades potencialmente afetadas por elas.

Art. 2º Para promover a transparência da operação, manutenção e das medidas de segurança das barragens de domínio do Estado do Rio Grande do Sul, o órgão estadual fiscalizador das barragens deve adotar, além da Revisão Periódica de Segurança de Barragem, prevista em regulação própria, as seguintes medidas:

I - inspeções regulares e especiais nas barragens, a cada 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, priorizando a verificação da capacidade de retenção de água e de controle do fluxo hídrico durante eventos de cheias;

II - monitoramento contínuo, com foco na capacidade de resposta das barragens às condições hidrológicas e climáticas adversas, visando antecipar situações de risco e promover ações preventivas;

III - revisão de plano de segurança e manutenção preventiva específicos para cada barragem, considerando a necessidade de garantir o pleno funcionamento dos dispositivos de controle e escoamento de água;

IV - determinar, quando exigido, a imediata realização de obras de adequação e reforço estrutural, para garantir a capacidade de armazenamento e o controle adequado do nível de água das barragens em períodos de cheias; e

V - elaborar plano de contingência e emergência, com procedimentos claros e eficazes para o enfrentamento de situações de cheias intensas, visando proteger a população e minimizar os danos socioambientais.

Art. 3º Para consecução dos objetivos desta Lei, o órgão estadual fiscalizador deve atualizar informações, após realização de inspeções regulares e especiais e das Revisões Periódicas de Segurança da Barragem, sobre as condições de operação, por unidade, apontando, quando verificadas, anomalias que comprometam a segurança da barragem.

§ 1º As divulgações das informações mencionadas no caput deste artigo devem ser disponibilizadas de forma clara, acessível e de fácil compreensão, nas redes sociais e mídias governamentais à população em geral, e, ao público diretamente impactado, via e-mail e/ou aplicativos de mensagens instantâneas, a exemplo do WhatsApp.

§ 2º Devem ser divulgadas, com atualização diária, no mapa interativo, na aba de monitoramento do sítio eletrônico da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, as seguintes informações de cada barragem:

I - nome e local da barragem indicada por ícone no mapa;

II - data e hora da última atualização;

III - porcentagem da capacidade utilizada do reservatório;

IV - nível à montante;

V - nível à jusante;

VI - número de comportas totais;
VII - canal extravasor;
VIII - número de comportas em capacidade de operação;
IX - número de comportas comprometidas/inativas;
X - comportas abertas; e
XI - comportas fechadas.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em

Deputado(a) Capitão Martim

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa instituir uma Política de Transparência da Operação, Manutenção e Medidas de Segurança das Barragens, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

Conforme a Carta Magna, compete aos estados legislar sobre questões ambientais, em especial a proteção e preservação dos recursos naturais, o que inclui a regulamentação das atividades relacionadas às barragens.

Além disso, a transparência na operação, manutenção e segurança das barragens é um direito da sociedade, assegurado pela Constituição, que visa proteger a vida, a integridade física das pessoas e o meio ambiente, conforme preceitos constitucionais de segurança, saúde e proteção ao meio ambiente.

Determinada conduta também é relevante pois a sociedade possui uma visão negativa do setor, devido aos seus impactos ambientais e sociais negativos, principalmente no que tange aos últimos acontecimentos trágicos no Rio Grande do Sul.

Portanto, o projeto visa atender a essas competências, proporcionando um ambiente mais seguro e transparente em relação à gestão das barragens no estado.

Sala das Sessões, em

Deputado(a) Capitão Martim